

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6114/2560

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย
นายสันทัศน์ ใจปัญญา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 86, มาตรา 147, มาตรา 151, มาตรา 157

ศาลาทรงไทยกลางน้ำสร้างจากงบประมาณของเทศบาลตำบล ป. แม้ไม่มีเลขทะเบียนครุภัณฑ์หรือเป็นพัสดุที่ไม่มีทะเบียนคุม การดำเนินการใดๆ กับศาลาทรงไทยดังกล่าวต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าเป็นอำนาจสั่งการของจำเลยที่ 1 ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบล ป. ผู้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุของจำเลยที่ 1 ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติราชการในฐานะเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ตาม ป.อ. จำเลยที่ 1 จำหน่ายศาลาทรงไทยกลางน้ำของเทศบาลให้แก่เอกชนในลักษณะที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบดังกล่าว อีกทั้งไม่นำเงินที่ขายได้ส่งเป็นรายได้เทศบาลในทันที จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่เทศบาล ทักท้วง ทวงถาม และถูกตรวจสอบโดยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัด จึงให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเลขานุการนำเงินมาคืนในภายหลัง การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 147 และมาตรา 151 ซึ่งเป็นบทเฉพาะของบททั่วไปตามมาตรา 157 ย่อมไม่จำเป็นต้องปรับบทความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก

จำเลยที่ 2 เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีของจำเลยที่ 1 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดต่อขายศาลาทรงไทยกลางน้ำของจำเลยที่ 1 การที่จำเลยที่ 2 เข้าร่วมประชุมวาระอนุมัติซื้อศาลาทรงไทยกลางน้ำ ก็เป็นเวลาในภายหลังจากจำเลยที่ 1 ติดต่อขายศาลาทรงไทยดังกล่าวไปแล้ว ทั้งการที่จำเลยที่ 2 รับฝากเงินค่าขายศาลาดังกล่าวไว้จากผู้ซื้อแทนจำเลยที่ 1 ซึ่งไม่อยู่ที่สำนักงาน เป็นการกระทำตามคำสั่งของ จำเลยที่ 1 ผู้บังคับบัญชา ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 กระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่จำเลยที่ 1 กระทำความผิดตาม ป.อ. มาตรา 147 และ 151 ก่อนหรือขณะกระทำความผิด จำเลยที่ 2 ย่อมมิใช่เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86, 90, 147, 51 และ 157

จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธ แต่ก่อนสืบพยาน จำเลยที่ 1 ขอดอนคำให้การเดิม และให้การใหม่เป็นรับสารภาพ

จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จำคุก 2 ปี และปรับ 20,000 บาท จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา คดีมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี และปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากจำเลยที่ 1 ไม่

ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และ 30 ยกฟ้องโจทก์
สำหรับจำเลยที่ 2 ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 โดย
โจทก์และจำเลยทั้งสองมิได้ฎีกาโต้แย้งคัดค้านรับฟังได้เบื้องต้นว่า ขณะเกิดเหตุ
จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าพนักงาน ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าจั่ว อำเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย รับผิดชอบในการ
บริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ สั่ง
อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล จำเลยที่ 2 เป็นเลขานุการนายก
เทศมนตรีจำเลยที่ 1 แต่มิใช่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย เมื่อประมาณเดือน
กรกฎาคม 2555 จำเลยที่ 1 ดัดต่อขายศาลากลางไทยกลางน้ำของเทศบาลตำบลป่า
จั่วให้แก่นายนิพล เจ้าของร้านพ่อหลวงอายุไม่เก่าในราคา 15,000 บาท จากนั้นเมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 นายนิพลนำเงินค่าศาลากลางน้ำจำนวน 15,000 บาท ไป
มอบให้จำเลยที่ 1 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลป่าจั่ว แต่ไม่พบจำเลยที่ 1 จึงฝากเงินไว้
กับจำเลยที่ 2 แต่ภายหลัง นายอาทิตย์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าจั่วแนะนำจำเลยที่ 1 ว่า
ในการขายศาลากลางไทยกลางน้ำของเทศบาลตำบลป่าจั่วต้องขออนุมัติสภาเทศบาล
ก่อน จำเลยที่ 1 ขอให้นายอาทิตย์บรรจวาระขออนุมัติการซื้อศาลากลางไทยกลาง
น้ำของเทศบาลตำบลป่าจั่วในการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าจั่ว และเมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2555 มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าจั่วสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่
1/2555 โดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 4.2 จำเลยที่ 1 เสนอต่อที่

ประชุมขออนุมัติรื้อถอนศาลาทรงไทยกลางน้ำด้านหลังที่ทำการของเทศบาลตำบลป่าจัว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตามสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าจัว สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ติดต่อนายนิพลให้เข้าไป รื้อถอนศาลาทรงไทยกลางน้ำของเทศบาลตำบลป่าจัว ต่อมาวันที่ 13 สิงหาคม 2555 นายนิพลนำลูกน้องเข้าไปรื้อถอนศาลาทรงไทยกลางน้ำด้านหลังที่ทำการของเทศบาล ตำบลป่าจัวแล้วนำไม้ที่ได้จากการรื้อถอนกลับไปที่บ้านของตน จนกระทั่งรุ่งขึ้นวันที่ 14 สิงหาคม 2555 นางกัญญา เจ้าหน้าที่พัสดุ ทราบว่ามีการรื้อถอนศาลาทรงไทย กลางน้ำของเทศบาลตำบลป่าจัว จึงสอบถามจำเลยที่ 1 เป็นเหตุให้ทราบว่าร้านพ่อ หลวงอ้ายไม้เก้ารื้อถอนศาลาดังกล่าวไปตามมติของสภาเทศบาล นางกัญญา นางอรรณ ห้วนหน้าส่วนการคลัง นายโชคดี นักบริหารการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายบริหาร การศึกษา และนางพิตรพิชชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปแล้วมีความเห็นว่า การ จำหน่ายพัสดุของเทศบาลต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ พักของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ข้อ 149, 150 และ 151 นางกัญญาและนางอรรณทำบันทึกข้อความลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เสนอ จำเลยที่ 1 ว่า การรื้อถอนศาลาทรงไทยกลางน้ำของเทศบาลตำบลป่าจัวไม่ได้ปฏิบัติ ตามขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุ ขอให้ดำเนินการส่งเงินรายได้จากการขายเป็นรายได้ ของเทศบาลตำบลป่าจัว จำเลยที่ 1 มีคำสั่งอนุมัติตามที่เสนอ จนกระทั่งวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติประจำจังหวัดเชียงรายเข้าไปแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องการขายศาลา ทรงไทยกลางน้ำของเทศบาลตำบลป่าจัวแล้ว จำเลยที่ 1 เรียกนางกัญญาไปพบและ ให้จำเลยที่ 2 นำเงินจำนวน 15,000 บาท มอบให้นางกัญญานำส่งเป็นรายได้ของ เทศบาลตำบลป่าจัว

มีปัญหาคอกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในประการแรกว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา

151 หรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 มีตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลป่าจี้ว ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลตำบลป่าจี้ว มีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย ตลอดจนสั่งอนุมัติและอนุญาตเกี่ยวกับงานราชการของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 48 เตรส ทั้งมีหน้าที่บริหารงานของเทศบาลตำบลป่าจี้ว ในการจัดซื้อ จัดการ เก็บรักษา ดูแล และจำหน่ายพัสดุของสำนักงานเทศบาลตำบลป่าจี้ว ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ดังนั้นจึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ในการซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาเงินงบประมาณและทรัพย์สินของเทศบาลตำบลป่าจี้ว เมื่อจำเลยที่ 1 ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ขายศาลาทรงไทยกลางน้ำของเทศบาลตำบลป่าจี้วให้แก่ นายนิพลในราคา 15,000 บาท โดยผลการ ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการ จำหน่ายพัสดุ และไม่นำเงินที่ได้จากการขายศาลาทรงไทยกลางน้ำของเทศบาลตำบลป่าจี้วส่งเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลป่าจี้ว จนกระทั่งมีการตรวจพบความผิดโดย กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงราย จำเลยที่ 1 จึงให้จำเลยที่ 2 นำเงินดังกล่าวไปมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุของเทศบาลตำบลป่าจี้วในภายหลัง การกระทำของจำเลยที่ 1 ย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา 151 เห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความจากนางกัญญา เจ้าหน้าที่พัสดุเทศบาลตำบลป่าจี้ว พยานโจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยที่ 1 ถามค้านว่า ศาลาทรงไทยกลางน้ำสร้างจากงบประมาณของเทศบาลตำบลป่าจี้ว แม้ไม่มีเลข ทะเบียนครุภัณฑ์หรือเป็นพัสดุที่ไม่มีทะเบียนคุม การดำเนินการใด ๆ กับศาลาทรงไทยดังกล่าวก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 149 และ 150 ซึ่งกำหนดไว้เป็นการ เฉพาะว่าเป็นอำนาจสั่งการของจำเลยที่ 1 ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลป่าจี้วผู้เป็น

หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในการตรวจสอบสภาพของพัสดุและการใช้ดุลพินิจสั่งให้จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพของเทศบาลได้ ดังนั้นการดำเนินการใดๆ ของจำเลยที่ 1 ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุของเทศบาลตำบลป่าจี่ว่าได้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุนับดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติราชการในฐานะเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการ หรือรักษาทรัพย์สินใดๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา การที่จำเลยที่ 1 จำหน่ายศาลาทรงไทยกลางน้ำของเทศบาลตำบลป่าจี่ให้แก่เอกชนในลักษณะที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบดังกล่าว อีกทั้งไม่นำเงินที่ขายได้ส่งเป็นรายได้ของเทศบาลในทันที จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่เทศบาล ทักท้วงและทวงถาม ทั้งหลังจากกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปตรวจสอบแล้ว จึงให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเลขานุการนำเงินมาคืนให้ในภายหลัง การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา 151 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษายกฟ้องทั้งสองข้อหาดังกล่าวมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น แต่เมื่อการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา 151 ซึ่งเป็นบทเฉพาะของบททั่วไปตามมาตรา 157 แล้ว ย่อมไม่จำเป็นต้องปรับบทความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225 ประกอบด้วยมาตรา 195 วรรคสอง

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในประการต่อไปว่า จำเลยที่ 2 กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ปัญหานี้โจทก์ฎีกาว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 2 มีตำแหน่งเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 นายนิพนธ์ นำเงินค่าศาลาทรงไทยกลางน้ำของเทศบาลตำบลป่าจี่จำนวน 15,000 บาท ไปมอบให้จำเลยที่ 1 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลป่าจี่ แต่ไม่พบจำเลยที่ 1 จึงฝากเงินไว้กับ

จำเลยที่ 2 ต่อมามีการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าจี้ว ซึ่งมีวาระอนุมัติซื้อรถจักรยานยนต์ไทยกลางน้ำของเทศบาลตำบลป่าจี้วที่ขายไปดังกล่าว โดยมีจำเลยที่ 1 ในฐานะนายกเทศบาลตำบลป่าจี้ว และจำเลยที่ 2 ในฐานะเลขานุการนายกเทศมนตรีจำเลยที่ 1 เข้าร่วมประชุมด้วย หลังจากนั้นผู้ซื้อได้รถจักรยานยนต์ไทยกลางน้ำของเทศบาลตำบลป่าจี้วออกไปจนแล้วเสร็จ แต่จำเลยที่ 1 ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนในการจำหน่ายพัสดุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 149 ข้อ 150 และจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 151 โดยไม่นำเงินที่ได้จากการขายรถจักรยานยนต์ไทยกลางน้ำของเทศบาลตำบลป่าจี้ว จำนวน 15,000 บาท ส่งเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลป่าจี้ว จนกระทั่งมีการตรวจพบความผิดดังกล่าวโดยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงราย จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงนำเงินดังกล่าวไปมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุเทศบาลตำบลป่าจี้วในภายหลัง จำเลยที่ 2 แม้เป็นเพียงผู้รับฝากเงินค่าขายรถจักรยานยนต์ไทยกลางน้ำของเทศบาลตำบลป่าจี้วไว้แทนจำเลยที่ 1 ตามคำสั่งของจำเลยที่ 1 ก็ตาม แต่จำเลยที่ 2 เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี จำเลย ที่ 1 ย่อมมีส่วนรู้เห็นกับกรณีที่จำเลยที่ 1 ขายรถจักรยานยนต์ไทยกลางน้ำของเทศบาลตำบลป่าจี้วโดยผิดระเบียบและผิดกฎหมาย ย่อมฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ช่วยเหลือหรือสนับสนุนจำเลยที่ 1 ในการกระทำความผิด เห็นว่าข้อเท็จจริงตามทางนำสืบโจทก์รับฟังเป็นยุติได้แต่เพียงว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ติดต่อขายรถจักรยานยนต์ไทยกลางน้ำของเทศบาลตำบลป่าจี้วให้แก่นายนิพล โดยจำเลยที่ 2 มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่ประการใด การที่จำเลยที่ 2 เข้าร่วมประชุมวาระอนุมัติซื้อรถจักรยานยนต์ไทยกลางน้ำของเทศบาลตำบลป่าจี้ว ก็หลังจากที่จำเลยที่ 1 ติดต่อขายรถจักรยานยนต์ไทยกลางน้ำของเทศบาลตำบลป่าจี้วให้แก่นายนิพลไปแล้ว และจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับฝากเงินค่าขายรถจักรยานยนต์ไทยกลางน้ำของเทศบาลตำบลป่าจี้วจำนวน 15,000 บาท ไว้จากนายนิพล เนื่องจากจำเลยที่ 1 ไม่อยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบล

ปาจิ้ว หลังจากนั้น จำเลยที่ 2 เก็บเงินไว้ตลอดมาจนกระทั่งวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 จำเลยที่ 1 สั่งให้จำเลยที่ 2 มอบเงินดังกล่าวแก่นางกัญญา อันเป็นการกระทำตามคำสั่งของจำเลยที่ 1 ผู้เป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 2 พฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 จากพยานหลักฐานตามทางนำสืบของโจทก์ยังไม่มีน้ำหนักมั่นคงเพียงพอแก่การรับฟังข้อเท็จจริงให้เป็นยุติเชื่อได้ว่า จำเลยที่ 2 กระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่จำเลยที่ 1 กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และ 151 ก่อนหรือขณะกระทำความผิด จำเลยที่ 2 ย่อมมิใช่เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 อันจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และ 151 ประกอบมาตรา 86 ดังที่โจทก์ฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษายกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาในข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560 มาตรา 7 ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา 147 และมาตรา 151 และให้ใช้ อัตราโทษใหม่กฎหมายที่แก้ไขซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระทำความผิดไม่เป็นคุณแก่จำเลย จึงต้องใช้กฎหมายเดิมซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดบังคับแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 (เดิม) และมาตรา 151 (เดิม) การกระทำเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทซึ่งมีอัตราโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานยกยอกทรัพย์ตามมาตรา 147 (เดิม) เพียงบทเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 5 ปี และปรับ 20,000 บาท จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

78 คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 (ที่แก้ไขใหม่) หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และ 30 (ที่แก้ไขใหม่) นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5

(วิจิต ลีธรรมชโย-ทรงศิลป์ ธรรมรัตน์-ชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์)

ศาลจังหวัดเชียงราย - นายรุ่งวิทย์ วิภาดาพรพงษ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 - นายอำนาจ โชติชะวารานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ4000/2558

ต้น

หมายเหตุ